

경고 요구 및 통보

1. 제 목 : 물품 발주 부적정
2. 관계기관 : □□·△△☒☒☒☒☒☒
3. 내 용

가. 업무개요

☒☒☒☒☒에서는 입소자의 응급처치 등 안정된 입소 생활을 위하여 일반의약품, 진료재료를 구입하고 있으며, 신규 직원 및 재직자의 업무능률 향상과 업무수행에 적합한 피복을 지급하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「계약사무규정」 제76조(계약서의 작성)에서는 ▼▼▼ 또는 계약담당자는 계약을 체결할 때에는 계약의 목적, 계약금액, 이행 기간, 계약보증금, 위험부담, 지체상금, 그 밖에 필요한 사항을 명백하게 기재한 계약서를 작성하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 규정 제77조(계약의 성립) 제1항, 제2항에서는 ▼▼▼ 또는 계약담당자가 계약서를 작성하는 경우에는 계약 상대방과 같이 계약서에 기명날인함으로써 계약이 확정되며, 제1항 단서의 규정에 의하여 계약서의 작성을 생략할 수 있는 경우는 청구서, 각서, 협정서, 승낙서등 계약의 성립의 근거가 될 수 있는 서류를 받아 비치하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ☒☒☒☒☒에서는 계약상대자와 당해 계약에 관련된 제반사항을 명백하게 계약서 또는 계약 성립의 근거가 될 수 있는 서류 받아 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행하도록 하여야 하며, 일정기간 계속하여 제조, 수리, 가공, 매매, 공급, 사용 등의 계약을 할 필요가 있을 때에는 당해 연도의 예산범위 안에서 단가에 대하여 계약을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 하반기 □□□□□ 종합감사 시 물품구매 계약을 확인한 결과, [표]와 같이 □□□□□에서는 약품 14건, 진료재료 28건에 대하여 계약 체결 없이 유선 발주지시, △△□□□에서는 계약체결 없이 직원 근무복 유선 등 발주 11건, 법인카드로 9건 구매한 사실이 있습니다.

[표] 물품 구매 발주내역

○ □□□□□ 내역 중 일부 발체[붙임1]

구분	발주내역	금액(원)	계약업체	납품일자
□□	약품	멸균증류수 등 6종		2023.06.12.
		글리세린 등 3종		2023.06.11.
		타미락신연고		2022.11.17.
		포도당 등 4종		2022.10.13.
		메디폼 등 8종		2022.04.13.
	진료재료	PolyGlove 1종		2023.06.09.
		Airway 등 8종		2023.06.09.
		PolyGlove 1종		2023.05.10.
		PolyGlove 1종		2022.12.09.
		바이로비트 메디		2022.09.08.
		PolyGlove 1종		2022.09.08.
		Barozen strip 등 2종		2022.08.18.

○ △△□□□ 내역 중 일부 발체[붙임2]

내부결재	구입 내용	금액	납품업체	지급방법	검수일자
		620,400		이체	'22.05.25
		712,000		법인카드	'22.06.02
		15,010,000		이체	'22.08.29
		7,150,000		이체	'22.12.19
		358,500		법인카드	'23.01.03
		1,075,200		법인카드	'23.01.05
		146,000		이체	'23.04.24
		264,000		이체	'23.05.24
		146,000		이체	'23.05.24
		690,000		법인카드	'23.06.22
		4,128,000		이체	'23.07.25

4. 관계기관 의견

- □□·△△☒☒☒☒☒에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- ◐ ◑ ◒ ◓, □ ◻ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ 장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

- □□·△△⊗⊗⊗⊗⊗장은

- 향후 물품구매 계약 시 관련 규정을 철저히 준수하시기 바라며, 해당 관련자를 대상으로 규정 교육을 실시하여 주시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고